20095998.pdf

> **AVISO — VERSÃO EM LINGUAGEM SIMPLES, SEM VALOR OFICIAL. Este documento é uma explicação em linguagem simples, de caráter meramente informativo, produzida para facilitar a compreensão do documento oficial correspondente. NÃO substitui o documento oficial, NÃO possui validade jurídica, NÃO é ato oficial e NÃO produz efeitos legais. Em caso de dúvida, omissão ou divergência entre esta versão e o documento oficial, prevalece integralmente o DOCUMENTO OFICIAL, única fonte autêntica e vinculante. O resumo pode conter imprecisões.**

Decisão do TCE-SP sobre o chamamento público de São Vicente para apoio escolar a alunos com deficiência

O que é?

É a decisão final do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), tomada em sessão do dia 10/12/2025, sobre reclamações (representações) contra o edital do Chamamento Público nº 02/2025 da Prefeitura de São Vicente. Esse edital buscava firmar parceria com uma organização da sociedade civil (OSC) para prestar apoio escolar a alunos com deficiência, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras condições, na rede municipal de ensino.

O Tribunal já havia suspendido o edital de forma provisória (liminar) antes. Agora decidiu o caso em definitivo.

O que diz?

O Tribunal julgou as reclamações **parcialmente procedentes**. Ou seja, deu razão a parte dos pontos questionados e rejeitou outros.

Pontos aceitos pelo Tribunal (o edital tinha falhas):

- O orçamento foi fixado sem cálculo detalhado. A Prefeitura usou só três cotações genéricas e tirou uma média, sem detalhar custos como materiais e serviços. Sem isso, não há como saber se o preço é vantajoso.
- Faltou justificar por que se exige certa equipe de saúde (psicólogo, fonoaudiólogo e outros), sem estudo da demanda real.
- Faltaram parâmetros mínimos para o Plano de Ensino Individualizado (PEI) e para a formação dos profissionais, o que impede comparar propostas.
- Havia erro nos números de alunos atendidos.

- A metodologia de pontuação não foi justificada, e eliminar automaticamente propostas com nota abaixo de 6,0 é desproporcional.
- Exigir tempo mínimo de CNPJ não tem base legal.
- A divulgação do edital no site foi insuficiente.
- Exigir assinatura de todos os dirigentes nas declarações não tem amparo legal.

Pontos rejeitados (o edital estava correto):

- Exigir de 1 a 3 anos de existência da OSC é legal.
- Exigir inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) é legal.

O que isso significa na prática?

O edital atual não pode seguir como está. Se a Prefeitura quiser fazer um novo chamamento, deve corrigir os pontos aceitos pelo Tribunal, entre eles:

- Detalhar quantidades, histórico de custos e refazer o orçamento com base realista;
- Justificar a equipe de saúde exigida;
- Dar referências para o PEI e para a formação dos profissionais;
- Explicar a metodologia de pontuação e **excluir a eliminação automática de propostas com nota abaixo de 6,0**;
- Retirar a exigência de tempo mínimo de CNPJ;
- Ajustar a linguagem ao regime de parcerias;
- Divulgar o edital de forma clara e acessível;
- Dispensar a assinatura de todos os dirigentes nas declarações.

A Prefeitura deve revisar os demais itens ligados a esses problemas e republicar o edital conforme a lei. Depois que a decisão se tornar definitiva, o processo será arquivado.

Termos explicados

- Chamamento público: processo de seleção para escolher uma entidade que fará parceria com o poder público.
- OSC (Organização da Sociedade Civil): entidade sem fins lucrativos que pode firmar parcerias com a Administração.
- Termo de Colaboração: tipo de parceria entre poder público e OSC.
- Liminar: decisão provisória, tomada antes do julgamento final.

- MROSC (Lei nº 13.019/2014): lei que regula as parcerias entre poder público e OSCs.

Atenção

O texto não informa qual OSC executava o contrato atual nem quem venceria o novo chamamento. A decisão vale para "eventual novo certame"; não há prazo definido para a Prefeitura agir. A data da decisão citada como precedente aparece como "01-12-2112", o que parece erro de digitação.

Vocabulário

ademais
além disso

outrossim
além disso

trânsito em julgado
Momento em que a decisão não pode mais ser mudada por recurso e passa a valer em definitivo.

Documento oficial (fonte autêntica e vinculante):
https://jurisprudencia.tce.sp.gov.br/arqs_juri/pdf/8/9/9/20095998.pdf
Validação humana desta versão: WILLIAN WISTUBA MELO DA CUNHA — Auditor de Controle Externo — 4991.

Gerado com apoio da plataforma LUCAS, facilitador para a aplicação de linguagem simples com base na Lei nº 15.263/2025 e na ABNT NBR ISO 24495. A plataforma LUCAS NÃO é órgão emissor de documentos oficiais, não assume autoria do conteúdo nem responsabilidade final pela conversão, e não responde por decisões tomadas com base nesta versão.